

1500407-79.2019.8.26.0352

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELISA LEONESI MALUF

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2304476/2019 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 4974803 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 878/19/310 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 2304476 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 878/19/310 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, ., Centro - CEP 14530-000, Fone: (16) 3835-1511, Miguelópolis-SP - E-mail: miguelop1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500407-79.2019.8.26.0352

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2304476/2019 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 4974803 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 878/19/310 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 2304476 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 878/19/310 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FORTUNATO DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

05/09/2022

Aos 05/09/2022, às 15:00 horas, através do aplicativo Microsoft Teams, realizou-se a audiência da 1ª Vara do Foro de Miguelópolis, Comarca de Miguelópolis, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMA. Juíza de Direito Dra. ELISA LEONESI MALUF. Através do mencionado aplicativo foi verificado as seguintes presenças, Dr. Cláudio Luis Watanabe Escavassini, Promotor de Justiça, Dra. Denise Lopes Taveira de Oliveira Nagib, defensora do réu, do réu MATHEUS FORTUNATO DOS SANTOS, das testemunhas Tayna Kathleen Rodrigues e Paulo Sérgio Vieira, bem como foi verificado a seguinte ausência da testemunha Rui de Andrade Pinheiro. Iniciados os trabalhos, foram as testemunhas de acusação presentes e ato contínuo as testemunhas de defesa. Dada a palavra ao Ministério Público por ele foi dito que desistia da oitiva da

testemunha faltante, o que foi devidamente homologado pela MMA. Juíza. Antes do interrogatório a MMA. Juíza fez ao réu as advertências de praxe, procedendo ato contínuo ao seu interrogatório. Em seguida pela MMA. Juíza foi declarada a instrução. Dada a palavra às partes por eles nada foi requerido. Dada a palavra ao Ministério Público por ele foi apresentado seus memoriais em formato audiovisual. A defesa por seu turno apresentou também as alegações em formato audiovisual. Em seguida, pela MMA. Juíza foi proferida a seguinte sentença: '' I. Relatório MATHEUS FORTUNATO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque supostamente, no dia 31 de agosto de 2019, por volta das 20h24min, na Rua Antônio Ribeiro Sobrinho, 1145, o réu trazia consigo, para fins e entrega ao consumo de terceiros, quatro porções de maconha, com peso bruto de 6,500 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta da inicial acusatória que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos. Ao visualizar os milicianos, o réu, que estava com a adolescente Tayna Kathleen Rodrigues dos Santos, dispensou as drogas ao solo, bem como a quantia de vinte e oito reais, empreendendo fuga, em seguida. Em poder da adolescente foi apreendida uma porção de maconha. Durante a abordagem Tayna Kathleen, informou aos policiais que havia acabado de comprar a droga de MATHEUS, para seu consumo pessoal, pagando a quantia de cinco reais. Denúncia recebida em 25 de novembro de 2019, à fl. 46. Citação do réu, à fl. 51. Resposta à acusação apresentada, às fls. 55/56. Folha de antecedentes e certidão do distribuidor, a fls. 206/207 e 208. Em 05 de setembro de 2022, foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento. Ao final, a Acusação e a Defesa requereram a improcedência da denúncia. É o relatório dos autos. II. Fundamentação A pretensão punitiva deve ser julgada improcedente, eis que ao cabo da instrução, não restou suficientemente provada a tese acusatória, faltando elementos necessários a embasar o decreto condenatório. Consoante artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, configura tráfico de drogas as condutas de "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Trata-se de tipo penal misto alternativo, pelo qual as condutas praticadas cumulativamente, num mesmo contexto fático, configuram apenas um delito. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05) e o laudo químico-toxicológico (fls. 08/09). A autoria não restou comprovada. A testemunha Tayna Kathleen Rodrigues dos Santos afirmou que comprou a maconha de um rapaz na pracinha. Era amiga de Matheus. Estavam andando na rua. A maconha estava só com ela. Usavam a droga juntos. DN 13/06/2002. Está na fundação casa. Nega ter dito o que está escrito na fl. 12. Quando os policiais a abordaram, ele saiu correndo para a casa dele e a então adolescente foi abordada. A testemunha Paulo Sérgio Vieira afirmou que o Matheus é usuário de maconha e Tayna era menor e traficava. Os dois estavam juntos. Conseguiram abordar só ela, pois ele correu. Nesse dia, não se recorda de ter apreendido droga com Matheus. Sabe que o réu se envolveu em delitos patrimoniais e brigas, mas não se recorda de vê-lo envolvido com tráfico. Em interrogatório, o réu MATHEUS FORTUNATO DOS SANTOS afirmou que está preso, foi condenado por roubo. Thaina foi à casa dele chamar para fumar um baseado. Ele estava "assinando" - com medidas cautelares por crime de roubo. Foram ao bar e ao voltarem a polícia apareceu. Ele ainda perguntou se ela estava com a maconha na mão. Ela disse que se os policiais os abordassem, correriam. Então o policial abordou a menina e ele correu. Conhecia a adolescente desde pequenos. Até ser preso usava cocaína e maconha, por conta de problemas pessoais. Pelo que constam dos depoimentos colhidos em audiência, não se confirmou a autoria do réu pelo delito a ele imputado. Ambas as testemunhas, sob o crivo do contraditório e compromisso de dizer a verdade, trouxeram versões que não confirmam sequer a posse de drogas com Matheus. Veja-se que Tayná, à época, menor de idade, afirmou que ambos consumiam drogas e negou ter dito que o entorpecente era de Matheus. Ao que consta, a menina estaria portando as drogas no dia em que foram abordados pelos policiais, enquanto

o réu fugiu da abordagem, pois devia obedecer a medidas cautelares diversas da prisão. A testemunha policial não se lembrou do fato e ainda mencionou que o réu costumava responder por delitos patrimoniais, não se recordando de envolvimento com tráfico de drogas. Logo, a dúvida milita em favor do acusado; inexistindo provas robustas de que estivesse na posse das drogas ou que estaria vendendo os entorpecentes para a menor, a absolvição é de rigor. III. Dispositivo Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e ABSOLVO o réu MATHEUS FORTUNATO DOS SANTOS, RG: 71.151.122/SP da imputação pelo delito do artigo 33, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos. Servirá esta como mandado, termo, ofício e alvará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ." Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, conforme CD identificado, [anexado e autenticado pelos presentes neste termo]. Nada mais. Eu, Júnior César da Silva, digitei.

MMa. Juíza:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA